# 제출서류 목록 및 체크리스트

## 1. 법정 첨부서류 (임차권등기명령 절차에 관한 규칙 제3조)

| 확인 | 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| ☐ | 건물 등기사항전부증명서(나동 제202호) | 최신 발급, 소유자 △△△ 확인 |
| ☐ | 임대차계약증서 사본 | 확정일자 날인면 포함 |
| ☐ | 점유개시일·주민등록일 소명자료 | 주민등록초본, 전입세대열람내역 |
| ☐ | 주거용 사용 증명자료 | 등기부상 용도가 주거가 아닐 때만 |

## 2. 실무 첨부서류

| 확인 | 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| ☐ | 주택임차권등기명령 신청서 | 원본 1 + 부본(피신청인 수) |
| ☐ | 신청이유 보충서 | 202호 전체 = 현장 203호 |
| ☐ | 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시 | 등기부와 글자 대조 |
| ☐ | 별지 2 위치 표시 도면 | 「일부」·「사선」 표시 없는 도면 |
| ☐ | 건축물대장·건축물현황도 | 2층 4개 호실 확인 |
| ☐ | 보증금 이체내역 | 500만 원 |
| ☐ | 정산 내역서·미납 내역 | 차임과 관리비 분리 |
| ☐ | 2026. 10. 26. 문자 캡처 | 발신번호·날짜 보이게 전체 |
| ☐ | 현장 사진 | 출입문 203호, 내부, 계량기 |
| ☐ | 경매 배당요구서·소명자료 제출서·정정 소명서 사본 | 2026타경○○ (갑 제10호증의1·2) |
| ☐ | 사실확인서·증거설명서 | 사실확인서 = 갑 제11호증, 확인인 신분증 사본 첨부 |
| ☐ | 내용증명 사본·우체국 접수증 | 2026. 11. 3. 발송분 (갑 제12호증) |
| ☐ | 등기사항전부증명서(나동 제203호) | 을구 임차권등기 보이게, 다른 임차인 주민등록번호 뒷자리 가림 (갑 제13호증) |
| ☐ | 위임장·가족관계증명서 | 가족이 대리 접수할 때만 |

## 3. 비용 (접수 창구·위택스에서 최종 확정)

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인지 | 2,000원 | 전자소송 1,800원 |
| 송달료 | 약 33,000원 | 당사자 2명 × 3회분 |
| 등록면허세(지방교육세 포함) | 7,200원 | 위택스 납부 |

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 등기신청수수료 | 3,000원 | 접수 시 확인 |

※ 위 비용은 주택임대차보호법 제3조의3 제8항에 따라 임대인에게 청구할 수 있습니다.

**4. 접수 전 반드시 확인**

① 등기부상 소유자가 여전히 △△△인지 (이미 제3자에게 이전되었으면 피신청인·전략 변경)

② 등기부상 제202호 전유면적이 집합건축물대장(12.37㎡)과 같은지 대조

③ 월 차임 240,000원·관리비 80,000원(월 합계 320,000원)과 미납 4개월분이 계약서·통장 내역과 맞는지 확인

④ 경매 2026타경○○ 배당요구는 철회하지 말 것, 정정 소명서(서류 11)로 202호 「전체」 정정

⑤ 임차권등기 기입을 등기부로 확인한 뒤에 이사·전출할 것

⑥ 2026. 4. 경매개시결정 이후의 임차권등기는 낙찰자에게 인수되지 않음 — 배당요구가 핵심

⑦ 2017년 근저당권보다 선순위가 될 수 없음 — 배당 시 소액임차인 최우선변제(주임법 제8조) 주장

⑧ 밑줄 칸(＿＿)을 모두 채울 것 — 주민등록번호, 임대인 주소·연락처, 별지 1 표제부(등기부 그대로)